DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR RELATIVE AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE

Institut de Cancérologie de l'Ouest

Madame, Monsieur,

Après information et consultation du comité social et économique, le régime complémentaire de remboursement des frais de santé formalisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale évolue à compter du 1er juillet 2022.

Article 1 – Objet

La présente décision a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d'assurance souscrit par l'Institut de Cancérologie de l'Ouest auprès d'un organisme habilité.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le régime s'applique à titre obligatoire à tous les non cadres de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, ces derniers correspondant au personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Cette définition inclut les salariés de l'Institut ainsi que les fonctionnaires et agents publics et personnels hospitaliers mis à disposition, détachés ou affectés à l'Institut (quelle que soit la forme de cette affectation) qui sont attachés à un emploi relevant de la catégorie des non cadres (position 1 à 5 de la CCN).

Article 3 – Adhésion des salariés

L'adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 – Cotisations

Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié à raison de 75% du montant à la charge de l'employeur et 25% à la charge du salarié :

	Taux de cotisation employeur	Taux de cotisation salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)	1,23 %	0,41 %
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)	2,28 %	0,76 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Ce taux de cotisation est susceptible d'évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d'assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l'occasion de modifications du contrat d'assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l'employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.

Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à des indemnités journalières complémentaires, de l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L'adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).

L'assiette des cotisations correspond au montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

Article 6 – Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 7 – Organisme – garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur habilité, l'engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 8 – Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, et conformément à l'article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 – Information individuelle

Conformément à l'article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d'information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 – Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 11 – Durée

Le présent régime, institué par voie de décision unilatérale pour une durée indéterminée, peut être modifié ou dénoncé selon la procédure définie par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des engagements unilatéraux de l'employeur.

Fait à Angers, le 25 avril 2022.

Professeur Mario CAMPONE

Directeur Général